

1529920-96.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Caça

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j . 30.07.2009)

Pois bem. Esse é o conjunto probatório que se extrai dos autos, por meio do qual é possível afirmar, com segurança, que o acusado Laudson praticou as condutas a ele imputadas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529920-96.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529920-96.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Caça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331862/2021 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 21803382 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

2470/21/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2331862 - 04º D.P. ARARAQUARA,

2470/21/908 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAUDSON NUNES GALVÃO DA CUNHA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

LAUDSON NUNES GALVÃO DA CUNHA e JÉSSICA MIRA CORREA, companheiros e regularmente qualificados nos autos, foram denunciados nas sanções do artigo 29, §§ 1º, inciso III, 4º, incisos I e III, 5º, e artigo 32, por 119 vezes, da Lei n.º 9.605/1998, na forma dos artigos 69, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 02h30min, na Rodovia SP 310 (Washington Luiz), na base do policiamento rodoviário, nesta Comarca, com unidade de propósitos,

transportaram no interior do veículo Gol/VW, placas COH5F69, 119 espécimes da fauna silvestre (1 papagaio verdadeiro, 18 araras canindé ameaçadas de extinção, 73 canários, 7 pássaros-pretos, 8 corrupeiros, 5 araras maracanã, 1 quati e 6 tucanos), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, animais retirados da natureza no exercício de caça profissional.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os acusados praticaram maus-tratos contra as 119 espécimes silvestres acima descritas, porquanto transportavam os animais no assoalho e porta-malas do carro, amontoados dentro de gaiolas e caixas com pouca circulação de ar, sem alimentação, água e iluminação, em longo percurso originado no Estado de Goiás, com destino a São Paulo, conforme laudo do veículo de fls. 141/140, atestado médico de fls. 146 e Boletim de Ocorrência Ambiental de fls. 155/168.

Segundo o apurado, os acusados mediante o exercício de caça profissional retiraram os animais da natureza no Estado de Goiás e pretendiam vendê-los, provocando maus-tratos durante o transporte com destino a São Paulo.

Acompanha a denúncia o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/117).

Em audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva apenas do acusado Laudson, consoante decisão de fls. 120/122.

A denúncia foi recebida no dia 16 de dezembro de 2021 (fls. 180/181). Os réus foram citados pessoalmente (fls. 206 e 220) e apresentou defesa prévia às fls. 281/282. O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 283/284).

Em audiência de instrução testemunhas foram inquiridas e interrogados os acusados ao final (gravação audiovisual de fls. 322/324).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 328/335).

O Defensor Público, ao seu turno, pleiteou a absolvição da acusada sustentando a insuficiência de provas e, para o caso de condenação, apresentou argumentos visando aplicação de penas e benefícios legais (fls. 339/350).

É, no essencial, o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para o julgamento.

A materialidade ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de termo de exibição e apreensão dos animais (fls. 09), do auto de depósito (fls. 09), do laudo do veículo (fls. 141/140), do atestado médico (fls. 146) e do Boletim de Ocorrência Ambiental (fls. 155/168), bem como pelas demais provas testemunhas coligidas nos autos.

A autoria também é indubitosa.

O acusado LAUDSON NUNES GALVÃO DA CUNHA, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitiu que realmente transportava os animais com o fim de vendê-los na "feira do rolo" na cidade de São Paulo, mas negou que caçou os animais no Estado de Goiás, ressaltando que sua companheira não sabia dos fatos, apenas o acompanhava na viagem (gravação audiovisual de fls. 324).

JÉSSICA MIRA CORREA negou os fatos em seu interrogatório judicial, disse que fez uma viagem com seu companheiro até o Estado de Goiás para visitar alguns amigos e retornou trazendo no carro os animais. Contudo, disse que não ajudou guardar os

animais e jamais concordou com o transporte dos pássaros. Afirmou que por não ter alternativa, foi obrigada a retornar a São Paulo com os animais no veículo (gravação audiovisual de fls. 324).

Em que pese a confissão parcial de Laudson, suas versões restaram isoladas nos autos, mas entendendo patente a absolvição da acusada Jéssica ante a insuficiência de provas. Vejamos.

Leonardo Moriguti Franco de Souza e Gilberto Fabiano Antunes, policiais militares rodoviários, devidamente compromissados e sob o crivo do contraditório, narraram em seus depoimentos judiciais que na madrugada realizaram a abordagem na frente da base da rodoviária e foi constatado o transporte de animais da fauna silvestre brasileira pelos acusados. Frisaram que o acusado Laudson conduzia o veículo Gol/VW com sua companheira Jéssica, e no interior do automóvel localizaram animais silvestres, como pássaros pretos, canários da terra, tucanos, araras, papagaios maracanã e corupião. Disseram que os acusados confessaram que vinham de Goiás e iriam vender os animais na cidade de São Paulo, que Laudson admitiu que ele mesmo caça os animais na natureza, motivo pelo qual foram presos em flagrante e encaminhados ao distrito policial. Gilberto ainda acrescentou que a polícia ambiental foi acionada e tomou as medidas cabíveis quanto aos animais (gravação audiovisual de fls. 324).

No mesmo sentido seguiram os depoimentos dos policiais ambientais Ariguchi, Schravinato e Cândido. Os policiais confirmaram que foram acionados pelos policiais rodoviários e uma vez na base rodoviária constatarem os animais silvestres transportados pelos acusados, inclusive em condições patentes de maus-tratos. Frisaram que elaboraram o boletim de ocorrência ambiental, com fotos dos fatos, observando a presença de 18 araras canindé ameaçadas de extinção no veículos dos acusados (gravação audiovisual de fls. 324).

Anote-se que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

"Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante." (RT 771/566)

"HABEAS CORPUS. Validade dos depoimentos prestados. em juízo, por policiais que efetuaram a prisão. precedentes deste stj. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (STJ - HC nº 113167/DF, j . 16.04.2009)

"HABEAS CORPUS. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuia fase investiatória tenham participado, no

exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. ..." (STJ - HC nº 115516/SP, j . 03.02.2009).

Nessa mesma linha já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "... Eventual alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-las, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar o réu. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j . 30.07.2009)

Pois bem. Esse é o conjunto probatório que se extrai dos autos, por meio do qual é possível afirmar, com segurança, que o acusado Laudson praticou as condutas a ele imputadas, nos exatos termos da denúncia. A prova é singular na comprovação do transporte de animais silvestres, inclusive ameaçados de extinção, além dos maus-tratos e o exercício de caça para venda futura. Entretanto, com relação à sua companhia há sérias dúvidas sobre seu envolvimento, estava junto com o réu na viagem, mas temos apenas indícios de sua colaboração, tanto que negou sua participação nos delitos. Assim, Em outras palavras, a condenação "criminal não pode ser ditada por um Juízo de probabilidade. Tem que estar escudada em elementos que convençam da culpa do acusado pelo evento." (RT 415/282).

O autor Julio Fabbrini Mirabete lembra que: "Em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: a) o réu não tem o dever de provar sua inocência, cabe ao acusador comprovar a sua culpa; b) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que é ele responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reu)..."

Desse modo, a condenação apenas do acusado Laudson é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas, seguindo o sistema trifásico, a teor do que preconiza o artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, impõe consignar que o acusado estava transportando grande quantidade de animais silvestres e ameaçados de extinção, demonstrando com isso evidente ousadia e senso de impunidade perante a justiça, com gravíssimas consequências ao meio ambiente do nosso país, razões pelas quais aplico a pena-base para o acusado Laudson em seu máximo de 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa pelo artigo 29 da Lei Ambiental n. 9.605/1998, e 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa pelo delito do artigo 32 da Lei Ambiental n. 9.605/1998.

Na segunda fase, anoto a ausência de atenuantes e deixo de aplicar a agravante da reincidência específica para o acusado Laudson (certidões de fls. 54/58), considerando que a pena na segunda fase não pode ultrapassar o máximo de pena previsto em lei. Deixo de considerar a atenuante da confissão, pois o acusado confessou parcialmente os fatos.

Na terceira fase, majoro a pena do acusado Laudson prevista no artigo 29 do diploma legal ambiental acima mencionado, e assim faço na metade, ante previsão do seu §4º (a pena é aumentada na metade se o crime é praticado), incisos I (contra espécie considerada ameaçada de extinção) e III (durante a noite), tendo em vista as 18 araras canindé ameaçadas de extinção encontradas como bem destacou a polícia ambiental e o encontro dos animais no período noturno. Assim, a pena do acusado alcança o patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 16 dias-multa para o delito do artigo 29 da Lei Ambiental n. 9.605/1998.

Aumento mais uma vez a pena do crime do artigo 29 do diploma legal citado, agora em três vezes, ante a previsão do seu § 5º - A pena é aumentada até triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional, vez que a condição de caçador profissional ficou devidamente demonstrada na ação penal ante robusta prova testemunhal, fato que vem corroborado com a reincidência específica do acusado Laudson. Portanto, as penas do acusado Laudson deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção e 48 dias-multa, para o delito do artigo 29 da Lei Ambiental n. 9.605/1998.

Ainda na terceira fase, insta salientar a prática de concurso material, constante no artigo 69 do Código Penal, o qual enseja a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não, mediante mais de uma ação, no caso, os crimes dos artigos 29 e 32 da Lei Ambiental. Nesse caso, aplica-se o sistema do acúmulo material, para que as penas sejam somadas, por conseguinte, fixo as penas de Laudson e Jéssica em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção e 58 dias-multa.

Resta deixar claro que o regime a ser fixado será o semiaberto, em respeito ao artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, por entender medida adequada e suficiente ao caso em tela, além das circunstâncias judiciais negativas para ambos os réus e a reincidência específica de Laudson (certidões de fls. 54/58).

Diante da quantidade das penas aplicadas, o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por outra modalidade (art. 44, inciso I, do CP), nem ao benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP).

Diante do exposto e do mais que dos autos consta:

A) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo a ré JÉSSICA MIRA CORREA das imputações que lhe foram feitas na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

B) JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar LAUDSON NUNES GALVÃO DA CUNHA às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, cujo cumprimento das penas privativas de liberdade dar-se-á em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 dias-multa, com a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal, eis que a situação financeira dos acusados assim recomenda, pela prática dos delitos descritos do artigo 29, §§ 1º, inciso III, 4º, incisos I e III, 5º, e artigo 32, por 119 vezes, da Lei n.º 9.605/1998, na forma dos artigos 69, do Código Penal.

O acusado Laudson respondeu ao processo preso e, considerando o entendimento de que se o criminoso estiver preso, por força da prisão em flagrante ou prisão preventiva no momento da sentença condenatória, não há que se falar em concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência do réu na prisão onde se encontra, expedindo-se o respectivo ofício (art. 431, §1º, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/Prov. CGJ 15/2010).

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Araraquara, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA